

1500283-86.2018.8.26.0011

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... os seguintes julgados: "REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Matéria exaustivamente analisada. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância do depoimento das vítimas. Reconhecimento expressa e indubitavelmente realizado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, merecendo credibilidade. Não configuração de participação de menor importância. Inviável, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500283-86.2018.8.26.0011 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500283-86.2018.8.26.0011

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

IP, IP, BO, PORT, BO, PORT, BO, PORT, BO - 2135344/2018 - 14º D.P. PINHEIROS,  
1472222 - 14º D.P. PINHEIROS, 7247/18/108 - 14º D.P. PINHEIROS, 2135344 - 14º D.P.  
PINHEIROS, 7247/18/108 - 14º D.P. PINHEIROS, 2135344 - 14º D.P. PINHEIROS,  
7247/18/108 - 14º D.P. PINHEIROS, 2135344 - 14º D.P. PINHEIROS, 7247/18/108 - 14º  
D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL EXPEDITO BANZATO GONCALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Vistos.

GABRIEL EXPEDITO BANZATO GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, segunda figura, do Código Penal, porque, no dia 13 de outubro de 2018, na Rua Edson Dias, Vila Madalena, nesta Comarca da Capital, subtraiu para si, mediante fraude, o cartão bancário pertencente à vítima André Granja Germano. Segundo consta, a vítima adquiriu bebida do acusado, o qual trabalhava como vendedor ambulante. Ofereceu seu cartão para efetuar o pagamento e o acusado, aproveitando-se da distração da vítima, entregou-lhe outro cartão, de aparência semelhante. Momentos depois a vítima

percebeu a troca e ao indagar o acusado, este empreendeu fuga. A vítima constatou a realização de saques e compras. Posteriormente, o acusado foi detido por policiais militares que localizaram em seu poder diversos cartões bancários. O inquérito policial foi instaurado mediante portaria.

A denúncia foi recebida (fls. 68), o réu foi citado (fl. 73) e ofereceu resposta escrita em fls. 77.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas, a vítima e o réu foi interrogado.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo comprovadas a materialidade e autoria do delito, enquanto a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteou a não aplicação da qualificadora.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade e autoria está comprovada pelo boletim de ocorrência em fls. 09/13, pelo auto de exibição apreensão em fls 20/22, bem como pela prova oral.

Em solo policial, a vítima André Granja Germano relatou que na madrugada de 13/10/2018, estava na Vila Madalena, foi comprar cerveja de Gabriel que trabalhava como vendedor ambulante de bebidas. Entregou seu cartão bancário para pagar a bebida, juntamente com um amigo, após alguns minutos foi realizar nova compra em outro lugar e verificou que seu cartão havia sido trocado. Retornou ao local onde Gabriel estava e começou a indaga-lo se ele havia trocado o cartão. Gabriel negou. Começou uma pequena discussão e neste momento Gabriel saiu correndo, abandonando o isopor onde estavam as bebidas. Após alguns minutos, a vítima ligou para a operadora do cartão para bloqueá-lo e constatou que haviam sido feitos um saque no valor de R\$300,00 (trezentos reais) e duas compras nos valores de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R\$ 500,00 (quinhentos reais). No dia seguinte, estava em outro evento próximo a rua XV de Novembro quando se deparou com Gabriel. Ao avistar o declarante, o réu saiu correndo sendo abordado por policiais militares que, em revista pessoal com o acusado, localizaram 12 (doze) cartões bancários, sendo que seu cartão não estava na posse do acusado.

Em juízo, a vítima André relatou que, na madrugada de sexta-feira, estava em Pinheiros, quando foi vítima de "golpe" consistente na troca do cartão bancário. Na ocasião, indagou o vendedor sobre a troca, pois não tinha certeza de quem havia feito a troca, sendo que também tinha comprado bebidas de outros ambulantes. Outras pessoas interviram, dizendo que ele estava se precipitando. O réu saiu correndo. No dia seguinte, por coincidência, encontrou com o vendedor novamente. Ao cruzarem o olhar, o réu saiu correndo novamente durante o show, a vítima avistou o réu, que saiu correndo. A vítima foi atrás, assim como seu amigo que também reconheceu o agente. Durante a perseguição, a polícia militar chegou e fez a abordagem. Após o livre relato, às perguntas do juízo, narrou com mais detalhes a primeira ocorrência, em Pinheiros. Disse que o local era uma rua pequena, que tem muitos bares. Havia muita gente na rua e também se concentravam vendedores ambulantes. Estava com um grupo de pessoas e foram comprar cerveja do réu. Afirmou não saber como se dá exatamente a ação, mas se recorda que digitou a senha por duas vezes. Na primeira tentativa, o réu disse que o cartão não havia funcionado, então pediu para passar o cartão em outra máquina. O acusado devolveu à vítima cartão idêntico de outra pessoa. Cerca de vinte minutos após a transação, foi fazer nova compra no bar. A compra não passou, quando percebeu que o cartão havia sido trocado. Voltou para questionar o réu, quando começou a discussão e o réu saiu correndo, tendo abandonado o isopor com as bebidas que estava vendendo. Nesse intervalo de tempo, foram feitos saques de sua conta. Foram duas transações, no valor de R\$500,00 (quinhentos reais) e de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Teve o ressarcimento dos valores pelo banco. Sobre o segundo dia, estava em outro evento durante a madrugada, quando avistou o réu. Ao se reconhecerem, o réu por reflexo saiu correndo. O declarante o perseguiu. Durante a tentativa de se evadir, o amigo do declarante também passou a perseguir o réu, tendo sido ambos interceptados pela polícia militar que fazia o patrulhamento. O declarante os alcançou posteriormente.

O declarante acompanhou a abordagem, tendo presenciado o momento em que foram localizados 12 cartões bancários na posse do réu, sendo que nenhum deles era do declarante. Asseverou que não teve nenhuma dúvida quanto ao reconhecimento do réu. Às perguntas da Defesa respondeu que tem 1,80m (um metro e oitenta centímetros de altura) e não tentou agredir o réu. Confirmou que havia passado o cartão com outros vendedores ambulantes.

A testemunha Yuri de Lima dos Santos, ouvida em juízo, disse se recordar do réu, mas não com muito detalhes, em razão do tempo decorrido. Estava no centro da cidade quando avistou o réu correndo e uma ou duas pessoas atrás dele. Fez a abordagem. Afirmou que com o réu foram localizados diversos cartões de banco, em nome de terceiros, tendo a vítima declarado ao depoente que havia sofrido um golpe.

A testemunha policial militar Richard Mendes Franklin, ouvida em juízo, esclareceu que, decorrido muito tempo desde a ocorrência, não soube fornecer detalhes.

O réu GABRIEL EXPEDITO BANZATO GONÇALVES, ao ser interrogado em sede policial, relatou que trabalhava na comercialização de bebidas e quando os clientes pagam com cartão de crédito, subtrai o cartão utilizado pelo cliente e substitui por outro de características semelhantes. Após se apoderar dos cartões, vende pelo preço de R\$ 180,00 para outras pessoas e essas utilizam pela internet. Na manhã do dia dos fatos, foi perseguido por um rapaz que o reconheceu em ação que havia ocorrido dias antes. Esclarece que realmente subtraiu o cartão da vítima André em data anterior, porém não foi ele quem realizou o saque e as compras que a vítima alegou ter ocorrido em sua conta, pois já havia vendido o cartão para outra pessoa. Quanto aos demais cartões que ele portava, alguns foram subtraídos já havia algum tempo e que estava portando apenas para trocá-los por outros quando tivesse oportunidade. Nenhum dos cartões foram subtraídos na data dos fatos (fls.19).

Em interrogatório judicial, respondeu em sua qualificação que atualmente trabalha na feira, de terça feira a domingo, e recebe, em média, R\$70,00 (setenta reais) por dia. Quanto à conduta descrita na denúncia, negou os fatos. Disse que estava trabalhando, quando o rapaz começou a correr atrás de si. Fugiu, porque imaginou que o rapaz queria lhe bater. Os policiais o abordaram e foi acusado de ter roubado um celular. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que a vítima passou a lhe perseguir, sem qualquer motivo. Alegou que trabalha com vendas, e é normal que seus clientes esqueçam o cartão com ele, e mais tarde retornem para que ele lhes devolva. Negou que tenha confessado o crime na Delegacia. Afirmou que a vítima somente lhe perseguiu uma vez, na mesma noite em que foi abordado pelos policiais. Às perguntas da Defesa, respondeu que não trabalhava na Vila Madalena, apenas no Centro. Respondeu afirmativamente às perguntas sobre ter se sentido ameaçado e que a vítima era forte. Afirmou que tem 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) de altura.

Ao contrário do alegado pela combativa Defesa, a prova amealhada confirma em parte a denúncia, sendo certo que não há que se falar em insuficiência de provas ou em dúvida aptas a beneficiar o réu.

Deixo de reconhecer a insignificância, vez que esta depende do reconhecimento de vetores concretos para sua aplicação, não se considerando tão somente o valor da res, quais sejam: mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela, destaco que o valor furtado é alto e lesionou o patrimônio da vítima, constatou que o cartão tinha sido utilizado para duas transações bancárias nos valores de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R\$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que o eventual estorno pela casa bancária não anula o prejuízo, suportado por terceiro..

No mais, quanto ao cometimento do delito, não se deve duvidar dos depoimentos prestados pela vítima que foram coerentes e harmônicas em solo policial e em juízo.

Registro que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima, em casos como o presente, ganha especial importância. E, nada nos autos indica que conhecesse o acusado anteriormente ao furto noticiado, não se vendo razões para acusa-lo injustamente, mesmo porque já ressarcido dos prejuízos decorrentes das transações bancárias indevidas.

Sobre a adequada valoração da palavra da vítima, os seguintes julgados: "REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Matéria exaustivamente analisada. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância do depoimento das vítimas. Reconhecimento expressa e indubitavelmente realizado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, merecendo credibilidade. Não configuração de participação de menor importância. Inviável, outrossim, a desclassificação para o delito de favorecimento real. Não caracterizada condenação contrária à evidência dos autos. Cabimento de revisão apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário. Pedido não conhecido". (Revisão Criminal nº 0056126-17.2016.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, Colendo 7º Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.: Exmo. Des.DE PAULA SANTOS, julg. em 19 de julho de 2018).

De outro lado, a justificativa do réu para a posse de mais de uma dezena de cartões bancários, pertencentes a terceiros, é inverossímil, sendo pouco crível que seus titulares, ainda que embriagados, tenham confiado ou mesmo esquecido meio de pagamento tão fundamental em poder de um vendedor e que ele tenha colecionado tantos clientes distraídos em uma única noite.

A prova oral evidenciou, portanto, de forma clara, que o réu praticou a subtração do cartão bancário de propriedade da vítima, mediante fraude, que consistiu na troca de cartões da vítima, de aparência semelhante, aproveitando-se de sua distração.

Assim, passo a fixar a pena dos réus, respeitado o sistema trifásico, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Ao delito capitulado no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal é cominada pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Em primeira fase, verifico que o réu, ao tempo dos fatos, era primário, não podendo ser consideradas as anotações por fatos posteriores ao delito ora em análise (fls. 81/82). As demais circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. De outra parte, a atenuante da menoridade relativa (DN 12/12/1999), não pode conduzir a reprimenda nesta fase aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231, STJ. Assim, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multa, no valor unitário mínimo.

Na derradeira etapa, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a considerar, pelo que torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo.

Diante da quantidade da pena aplicada, verifico a possibilidade da aplicação do artigo 44 do Código Penal, nos termos dos incisos II e III, pois a culpabilidade e os antecedentes, bem como as circunstâncias do delito indicam que a substituição é suficiente ao réu. Faz jus, portanto, à substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas penas restritivas de direitos.

Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: a prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e a prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena cominada, nas condições a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c", do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado GABRIEL EXPEDITO BANZATO GONÇALVES, qualificado às fls. 17/19, como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, bem como à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: a prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e a prestação de serviços a

comunidade pelo prazo da pena cominada, nas condições a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100(cem) Ufesp, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Encerrada a instrução e substituída a pena corporal por restritiva de direitos, concedo ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado para dar início ao cumprimento das penas.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade(art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

São Paulo, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA